Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Erechim

Rua Clementina Rossi, 129 - Bairro: Bela Vista - CEP: 99704900 - Fone: (54)30469880 - Email: frerechim2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5008287-31.2021.8.21.0013/RS

AUTOR: DALTON SCANAGATTA

RÉU: UNIMED ERECHIM-COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA

SENTENÇA

Vistos.

DALTON SCANAGATTA, já qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em desfavor de UNIMED ERECHIM - COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAÚDE LTDA., igualmente qualificada, alegando, em síntese, que o autor é portador de Dermatite atópica grave, razão pela qual necessita fazer uso, de forma contínua, do medicamento DUPIXENT (DUPILUMABE) 300mg. Postulou que o quadro do demandante justifica a urgência na realização do tratamento, para controle dos sinais e sintomas da doença, portanto, a não realização do tratamento poderá acarretar risco à saúde e lesões irreparáveis para o paciente, comprometendo sua qualidade de vida pessoal, familiar e profissional. Relatou que o autor formalizou solicitação junto à parte contrária, de autorização de cobertura para terapia imunológica, contudo, a cobertura foi negada. Solicitou pedido liminar. Teceu demais considerações acerca de seus direitos. Rogou pela concessão do benefício da gratuidade da justiça. Ao final, requereu o julgamento de procedência dos pedidos, para que a parte ré forneça o tratamento com o medicamento indicado pelo médico. Juntou documentos (evento 1, INIC1).

Intimada a parte autora para emendar a inicial (evento 5, DESPADEC1).

Parte autora emendou a inicial (evento 8, EMENDAINIC1).

Custas recolhidas, foi recebida a inicial e determinada a citação. Ainda, foi deferido o pedido liminar (evento 16, DESPADEC1).

Citada, a parte ré apresentou contestação (evento 26, CONT1), alegando que a existência do problema de saúde não necessariamente lhe obriga a custear os gastos decorrentes, eis que através de contrato cuja legalidade é provada através do registro perante a ANS, e na condição de operadora de plano de saúde obrigou-se a assegurar as coberturas expressamente ali previstas, não sendo obrigada a disponibilizar aquilo que não garantiu. Indagou que operadora do plano de saúde e beneficiário, devem se submeter a Lei dos Planos de Saúde, e às cláusulas integrantes do contrato firmado, no qual expressamente consta a obrigatoriedade de observância do Rol de Procedimentos e Eventos, e das diretrizes de utilização. Ao final, requereu o julgamento de improcedência dos pedidos. Juntou documentos.

Houve réplica (evento 29, RÉPLICA1).

Intimadas as partes sobre a intenção de produzirem outras provas (evento 31, DESPADEC1), ambas dispensaram.

Considerando que não foram produzidas novas provas, foi indeferido pedido de prazo para alegações finais (evento 38, DESPADEC1).

Vieram conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO.

PASSO A DECIDIR.

O pedido da parte autora, sinteticamente, é para que o plano de saúde contratado forneça a medição que seu médico assistente recomenda, em razão da patologia que apresenta.

A ré, ao seu turno, torna incontroverso o estado de saúde da parte requerente e a necessidade da mediação indicada, uma vez que impugna apenas a obrigação contratual de fornecimento do fármaco, assim consignando (evento 26):

> 4. Para que a controvérsia não se afaste da matéria que efetivamente importa para o deslinde do litígio, a ré consigna não discutir o problema de saúde do autor, ou a necessidade de realizar os procedimentos, deixando claro que nesta defesa tal não será objeto de discussão, ou seja, nada do que aqui será alegado terá objetivo de negar a patologia, ou mesmo a necessidade de tratamento.
>
> (...)
>
> 8. Ratifica não ter interesse em efetuar qualquer interferência no tratamento, buscando tão somente fazer valer o estabelecido em contrato, na medida em que uma situação é o tratamento que o beneficiário busca ou necessita (que não se discute nessa defesa), porém outra situação é aquela trata dos limites aos quais a parte se obrigou, e isso sim, é questionado pela ré, vez que expressamente constou da minuta contratual:
>
> **Cláusula primeira:** O contrato, que se classifica como contrato de adesão e formação bilateral, nas condições nele previstas, cobre aqueles serviços de assistência médica e hospitalar, nos limites qualitativos e quantitativos que são previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde (RPES) editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), vigente à época do evento, para atendimento às doenças previstas no Código Internacional de Doenças (CID-10), genericamente apontados neste contrato.

Na sequência, a ré defende a taxatividade do rol da ANS, a afastar a necessidade de fornecimento, pela ré, do insumo requerido pelo autor administrativamente e por meio desta ação judicial.

No que tange ao rol de procedimentos da ANS, a que remete os limites de cobertura do contrato firmado entre as partes, saliento pouco importar que não haja previsão do tratamento, pois o veículo normativo não encerra rol taxativo nem representa exclusão tácita da cobertura contratual, determinando apenas a cobertura mínima a ser prestada pelas seguradoras, não podendo este ser o motivo da negativa de cobertura do tratamento necessário ao autor, nem podendo ser considerada cláusula que prevê a exclusão de cobertura de procedimentos não listados no rol da ANS.

Neste sentido:

> *AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO. CRIANÇA COM ENCEFALOPATIA CRÔNICA. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. URGÊNCIA NO TRATAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. PROCEDIMENTO. PREVISÃO. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. DESNECESSIDADE.*
> *1. A orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que para se averiguar a existência ou a ausência de cláusulas limitadoras e abusivas seria necessária a análise do contrato, cujo revolvimento é inviável em recurso especial, haja vista o disposto nas Súmulas nºs 5 e 7/STJ.*
> *2. O tribunal de origem decidiu conforme o entendimento firmado por esta Corte, no sentido de não ser possível a exclusão de cobertura essencial à tentativa de recuperação da saúde do paciente.*
> *3. Como ressaltado pela instância ordinária, o direito ao tratamento postulado também se encontra assegurado em razão da urgência no procedimento, tendo em vista que o autor, ora agravado, corre o risco de sofrer lesões, piorando seu quadro de paralisia cerebral.*
> *4. A falta de previsão de procedimento médico solicitado no rol da ANS não representa a exclusão tácita da cobertura contratual.*
> *5. Agravo regimental não provido.*
> *(AgRg no AREsp 845.190/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 28/06/2016)*

Por fim, quanto à urgência da medicação para o paciente demandante, repiso os argumentos adotados quando do deferimento da liminar:

Com efeito, os laudos médicos juntados pela parte autora, redigidos por médicos conceituados nesta cidade, são extremamente claros ao descreverem a situação do estado de saúde do demandante, assim como as consequências da ausência do medicamento com indicação absoluta daquele fármaco. Além disso, as lesões cutâneas, caso não tratadas, podem levar à toxicidade grave, distúrbios do sono, ansiedade, depressão e baixa autoestima, comprometendo a qualidade de vida dos pacientes e familiares.

Observa-se que não se trata de simples dermatite, mas de um caso grave da doença, prejudicando de forma significativa qualidade de vida do requerente, o que ensejou a indicação do uso do medicamento.

Assim, a procedência dos pedidos formulados é a medida impositiva.

Diante do acima exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por **DALTON SCANAGATTA** em face de U**NIMED ERECHIM-COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA**, para o fim de CONDENAR o requerido a fornecer regularmente à parte autora o medicamento DUPIXENT (DUPILUMABE) 300mg, nos termos prescritos no receituário de Evento 1, RECEIT3, enquanto perdurar a necessidade da parte requerente, analisada mediante avaliações periódicas a serem realizadas pelo próprio médico assistente da parte autora, inclusive com possibilidade de eventual(is) alteração(ões) de posologia e dosagem que se fizer(em) necessária(s), sob pena de sequestro da importância necessária para aquisição.

Diante da sucumbência, a parte ré deverá arcar com o pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 85, §2º, do CPC.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

No caso de oposição de embargos de declaração, imediatamente, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, por força do artigo 1.023, § 1º, do CPC (efeito infringente), bem como por causa da eventual possibilidade de incidência dos termos da parte final do § 1º do artigo 85 do CPC (condenação de honorários) e do § 2º do artigo 1.026 do CPC (litigância de má-fé). Após, venham os autos conclusos.

Destaco, nesse passo, que já restou reconhecido pelo TJRS[1] o acerto de decisão de majorar os honorários e a impor multa em caso de oposição de embargos de declaração contra a sentença de primeiro grau.

Em havendo interposição de recurso voluntário, intime-se a parte contrária para contrarrazões e remetam-se os autos à instância superior, independente de juízo de admissibilidade, conforme art. 1.010, §3º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, efetuado o recolhimento de eventuais custas remanescentes e nada mais sendo postulado, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **ELIANE APARECIDA RESENDE, Juíza de Direito**, em 30/10/2023, às 12:6:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10048836946v13** e o código CRC **6cb42f06**.

---

1. Apelação Cível Nº 70078290525, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 19/09/2018 ↩